

Auftragserteilung

zwischen	und
Oleg Kober Auerstraße 29 10249 Berlin	SP Steuerberatungsgesell. mbH & Co KG vertreten durch die Geschäftsführer Maurice Schaar und Jacqueline Quack Keithstr. 2 - 4 10787 Berlin

Ich / Wir beauftrage(n) hierdurch die nachstehend aufgeführten Angelegenheiten:

- ⇒ Einkommensteuererklärungen
- ⇒ Beratung in allen steuerlichen Angelegenheiten einschließlich Rechtsbehelfe
- ⇒ sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten

Für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Ämtern wird eine gesonderte Vollmacht erteilt.

Die Auftragserteilung ist zeitlich **unbefristet**, erstreckt sich jedoch mindestens im ersten Jahr der Auftragserteilung bis Ablauf zum 31.12. Sie verlängert sich jeweils um ein weiteres halbes Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf zum 30.06. oder 31.12. schriftlich gekündigt wird. Zieht der Auftraggeber einen erteilten Auftrag ohne berechtigten Grund zurück, so haftet der Auftraggeber für die volle Gebühr für bereits erbrachte Leistungen und für nicht mehr erbrachte aber angebotene Leistungen das volle Honorar unter Abzug der ersparten Aufwendungen. Das gleiche gilt für vorzeitige Vertragslösungen.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Bearbeitung des Auftrages sofort einzustellen, wenn der Auftraggeber Handlungen fordert, die gegen die Berufsgrundsätze verstoßen. In diesem Falle muss der Auftraggeber ebenfalls die volle Gebühr erstatten.

Die Berechnung der Gebühren und sämtlicher Auslagen erfolgt nach den Bestimmungen der „Steuerberatervergütungsverordnung“ (StBVV) in der jeweils gültigen Fassung. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann (§4 Abs. 4 StBVV). Sofern eine gesonderte Honorarvereinbarung vereinbart wurde, gilt diese. Pauschalgebühren sind monatlich, Einzelgebühren spätestens nach Rechnungsstellung zahlungsfällig.

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Mitarbeiter zur Bearbeitung des Auftrages heranzuziehen. Die Mitarbeiter sind zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Die Haftung wird auf drei Jahre beschränkt.

Jegliche Haftung aus mündlicher Auskunft ist ausgeschlossen, wenn sie nicht schriftlich bestätigt wurde. Die vom Auftragnehmer angelegten Akten bleiben nach Beendigung des Auftrages sein Eigentum.

Der Auftrag wird nach den standesüblichen Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Berufsausübung erledigt.

Auf die allgemeinen Auftragsbedingungen sowie die getroffene Haftungsvereinbarung wird ausdrücklich Bezug genommen.

Berlin, 18.07.2024

Ort, Datum

DocuSigned by:

Oleg Kober

A06F60E1F42E448...

Unterschrift

Haftungsvereinbarung

Unter Bezugnahme auf die Auftragserteilung vom _____ wird

zwischen	und
Oleg Kober Auerstraße 29 10249 Berlin	SP Steuerberatungsgesell. mbH & Co KG Vertreten durch die Geschäftsführer Maurice Schaar und Jacqueline Quack Keithstr. 2 - 4 10787 Berlin

- nachfolgend Auftraggeber genannt -

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

folgende Haftungsvereinbarung getroffen:

Der Auftragnehmer haftet nur für eigenes Verschulden sowie für Verschulden seiner Mitarbeiter sowie für die Beachtung der verkehrsüblichen Sorgfalt bei der Auswahl des von ihm eingeschalteten datenverarbeitenden Unternehmens, nicht jedoch für Verschulden eines im Einvernehmen mit dem Auftraggeber herangezogenen fachkundigen Dritten.

Die Haftung des Auftragnehmers für Schadenersatzansprüche jeglicher Art - sei es als Einzel- oder Gesamtschuldner, auch aus unerlaubter Handlung - wird, soweit nicht gesetzliche Vorschriften zwingend entgegenstehen, außer bei grober Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen (nicht jedoch eines zugezogenen sonstigen fachkundigen Dritten) einvernehmlich auf **€ 1.000.000,00** (in Worten: **eine Millionen EURO**) für den einzelnen Schadensfall begrenzt.

Unter „einzelner Schadensfall“ ist die Summe aller Schadenersatzansprüche des Anspruchsberechtigten zu verstehen, die sich aus ein und derselben Handlung ergeben - auch für mehrere aufeinander folgende Jahre - oder die von demselben Anspruchsberechtigten aus verschiedenen Handlungen gegen den steuerlichen Berater auch für den Fall, dass eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.

Eine weitergehende Haftung des Auftragnehmers im Einzelfall bedarf gesonderter Vereinbarungen.

Ungeachtet der gesetzlichen Verjährungsfristen verjährt der Anspruch gegen den Auftragnehmer spätestens drei Jahre nach Beendigung des Vertrages, ebenso wenn er nicht innerhalb einer von sechs Monaten geltend gemacht wird, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und dem anspruchsbegründeten Ereignis Kenntnis erlangt hat. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Erhalt der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird.

Für mündliche Erklärungen und mündliche Auskünfte des Auftragnehmers oder seiner Mitarbeiter wird die Haftung ausgeschlossen, wenn diese nicht schriftlich bestätigt wurde. Eine Haftung des Auftragnehmers wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts ist ausgeschlossen, es sei denn, dass ausdrücklich ein Auftrag übernommen worden ist, zu dessen Erledigung die Anwendung ausländischen Rechts erforderlich und die Haftung des Auftragnehmers schriftlich auch auf Schäden wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts ausgedehnt worden ist.

Die hier getroffenen Haftungsvereinbarungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche oder vorvertragliche Beziehungen auch zwischen der Steuerberatungsgesellschaft und diesen Personen begründet werden.

Berlin, 18.07.2024

Ort, Datum
DocuSigned by:

Oleg Kober

A96F69E1F42E448

Unterschrift (Auftraggeber)

Unterschrift (Auftragnehmer)

Allgemeine Auftragsbedingungen

zwischen	und
Oleg Kober Auerstraße 29 10249 Berlin	SP Steuerberatungsgesell. mbH & Co KG Vertreten durch die Geschäftsführer Maurice Schaar und Jacqueline Quack Keithstr. 2 - 4 10787 Berlin

1. Geltungsbereich

Die Auftragsbedingungen gelten – gegebenenfalls in der laut gesonderter Vereinbarung geänderten Fassung – für den Vertrag zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sowie für vertragsähnliche Ansprüche sonstiger Personen aus der Tätigkeit des Auftragnehmers auf Grund des Mandatsvertrages, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

- 2.1. Für den Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist ausschließlich der im Zeitpunkt der Leistung maßgebliche schriftlich erteilte Auftrag maßgebend.
- 2.2. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.
- 2.3. Der Auftragnehmer wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen. Er wird den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten – insbesondere formeller Art – hinweisen. Eine Verpflichtung des Auftragnehmers zur materiellen Überprüfung der ihm überlassenen Belege und Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit besteht nicht.

3. Urheberrechtsschutz

Für die Leistungen des Auftragnehmers gelten die Vorschriften über den Schutz des geistigen Eigentums. Der Auftraggeber erhält die erforderlichen Exemplare der schriftlichen Arbeitsergebnisse zur bestimmungsgemäßen (vereinbarten) Verwendung. Eine anderweitige Verwendung – insbesondere eine Weitergabe an Dritte für nichtsteuerliche Zwecke – bedarf der schriftlichen Einwilligung des Auftragnehmers.

4. Verschwiegenheitspflicht

- 4.1. Der Auftragnehmer ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.
- 4.2. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfange auch für die Mitarbeiter des Auftragnehmers.
- 4.3. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Auftragnehmers und/oder seiner Mitarbeiter erforderlich ist. Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als der Auftragnehmer nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information, Überlassung von Unterlagen und Mitwirkung bei der Bearbeitung eines Versicherungsfalles verpflichtet ist.
- 4.4. Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO 1977, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.
- 4.5. Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige Schriftstücke über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

5. Mitwirkung Dritter

- 5.1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrages Angestellte und freie Mitarbeiter, datenverarbeitende Unternehmen sowie im Bedarfsfalle im Einvernehmen mit dem Auftraggeber sonstige fachkundige Dritte heranzuziehen.

- 2 -

- 5.2. Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat der Auftragnehmer dafür Sorge zu tragen, dass diese zur Verschwiegenheit in gleichem Maße wie er (vgl. Nr. 4) verpflichtet sind.

6. Mängelbeseitigung

- 6.1. Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dieser Anspruch muss unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Die Mängelbeseitigung kann nur binnen einer angemessenen Frist verlangt werden.
- 6.2. Beseitigt der Auftragnehmer berechtigt geltend gemachte Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist, schlägt die Nachbesserung fehl oder lehnt der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Auftragnehmers die Mängel durch einen anderen steuerlichen Berater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Ansprüche nach Abs. 1 Satz 1 verjähren mit Ablauf von sechs Monaten, nachdem der Auftragnehmer die berufliche Leistung erbracht hat.
- 6.3. Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Auftragnehmer jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Auftragnehmer Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Auftragnehmers oder seiner Mitarbeiter die Interessen des Auftraggebers überwiegen. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Leistung enthaltene Ergebnisse in Fragen zu stellen, berechtigen den Auftragnehmer, sie auch gegenüber Dritten richtig zu stellen oder die berufliche Leistung zurück zu nehmen.

7. Haftung / Verjährung

Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich nach der individuell zu treffenden Haftungsvereinbarung.

8. Pflichten des Auftraggebers

- 8.1. Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrages erforderlich ist, insbesondere hat er dem Auftragnehmer unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Auftragnehmer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können.
Diese Verpflichtungen gelten auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der (jeweiligen) Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.
- 8.2. Für die Einlegung eines Rechtsbehelfes (Einspruch, Widerspruch, Beschwerde) sowie die Erhebung einer Klage ist vom Auftraggeber jeweils ein gesonderter Auftrag zu erteilen. Ein Klageauftrag kann nur unter gleichzeitiger Hingabe einer schriftlichen Prozessvollmacht wirksam erteilt werden.
- 8.3. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen (Mitarbeiter und herangezogene Dritte) beeinträchtigen könnte.
- 8.4. Der Auftraggeber darf berufliche Äußerungen, Berichte, Gutachten und dergleichen des Auftragnehmers nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weitergeben. Dies gilt nicht, wenn und soweit sich bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. Der Auftragnehmer haftet (im Rahmen von Nr. 7) einem Dritten gegenüber nur, wenn die in Satz 1 oder 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

9. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

- 9.1. Unterlässt der Auftraggeber eine ihm obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Auftragnehmer angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Auftragnehmer berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrages nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist kann der Auftragnehmer den Vertrag fristlos kündigen.
- 9.2. Bei Verzug oder Verletzung der der Mitwirkungspflicht durch den Auftraggeber (vorstehend 9.1.) ist der Auftragnehmer berechtigt, Ersatz der ihm dadurch entstandenen Mehraufwendungen und des verursachten Schadens zu verlangen.

- 2 -

10. Zahlung der Vergütung und Zurückbehaltungsrecht

- 10.1. Der Auftragnehmer kann die Herausgabe der Ergebnisse seiner Tätigkeit für den Auftraggeber solange verweigern, bis er wegen seiner gemäß § 9 StBGebV berechneten Vergütungsforderungen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen des Einzelfalles – z.B. wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit des rückständigen (Gesamt-) Betrages – gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen würde. Gleiches gilt, wenn und soweit das öffentliche Interesse an der Erfüllung der Buchführungspflicht im Rahmen einer ordentlichen Betriebsführung und damit der Herausgabe der Arbeitsergebnisse als notwendige Grundlage für die weitere Buchführung ausnahmsweise vorgeht, wenn und soweit die Gewährung von Einsicht in die Unterlagen nicht ausreichend sein sollte, was der Auftraggeber zu beweisen hat. Soweit der Auftraggeber berechtigt Mängel rechtzeitig geltend gemacht hat, ist er bis zu deren Beseitigung berechtigt, einen angemessenen Teil der Vergütung zurück zu behalten.
- 10.2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers besteht nicht für solche Forderungen, die erst nach Mandatsbeendigung entstehen (z.B. wegen vorzeitiger Beendigung des Auftrages aus dem Auftraggeber zu vertretenden Gründen). Dies gilt jedoch nicht für Ansprüche des Auftragnehmers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers (Ziffer 9) entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens und zwar auch dann, wenn der Auftragnehmer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.
- 10.3. Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Auftragnehmers ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

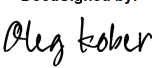
11. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

- 11.1. Der Auftragnehmer hat die Handakten bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Beendigung des Auftrages aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraumes, wenn der Auftragnehmer den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
- 11.2. Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrages, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist heraus zu geben. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurück behalten. Ein Zurückbehaltungsrecht nach Nr. 10 bleibt unberührt.
- 11.3. Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Auftragnehmer aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen den Partnern des Mandatsvertrages und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat sowie für die zu internen Zwecken des Auftragnehmers gefertigten Arbeitspapiere. Der Auftragnehmer ist berechtigt, von der herauszugebenden Schriftstücken Abschriften oder Kopien für sich zu fertigen und zurück zu behalten.

Die vorstehenden Allgemeinen Auftragsbedingungen habe/n ich/wir durchgelesen und zur Kenntnis genommen.

Berlin, 18.07.2024

Ort, Datum

DocuSigned by:

A96F69E1F42E448...

Unterschrift der/s Auftraggeber/s

Honorarvereinbarung	
zwischen	und
Oleg Kober Auerstraße 29 10249 Berlin	SP Steuerberatungsgesell. mbH & Co KG Vertreten durch die Geschäftsführer Maurice Schaar und Jacqueline Quack Keithstr. 2 - 4 10787 Berlin

Für die Tätigkeiten der Vereinbarung verpflichte ich mich, anstelle anderer Regelungen der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV), soweit diese nicht höher sind, nachstehende Vergütungen, auch soweit bestimmte Regelungen in anderen Gebühren enthalten sind, zu entrichten. Sämtliche Beträge verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Ebenso erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Rechnungsstellung abweichend von § 9 Abs. 1 StBVV als digitaler Rechnungsversand erfolgt (ZUGFeRD).

Die Vertragsparteien vereinbaren für sämtliche Vorbehaltstätigkeiten des Steuerberatungsgesetzes die Abrechnung der Mittelgebühr nach den entsprechenden Paragraphen der Steuerberatervergütungsverordnung, soweit nicht nachfolgend Sondervereinbarungen für einzelne Leistungen vereinbart wurden.

Sondervereinbarung (§ 4 (1) StBVV):

Steuern	
Einkommensteuererklärung -ohne Anlagen- § 24 (1) Nr. 1 StBVV	3/10
Prüfung Steuerbescheid (je viertel Stunde) § 28 StBVV	30,00 €

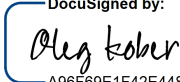
Beratungen/ sonstige Leistungen

Auslagenpauschale § 16 StBVV	20 % max. 20,00 €
Sonstige Leistung zum Rechnungswesen (je viertel Stunde) § 33 (7) StBVV	30,00 €
Allgemeine Beratung durch Steuerberater (je 10 Minuten) § 21 (1) StBVV	46,00 €

Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden.

Berlin, 18.07.2024
Ort, Datum

DocuSigned by:

A96F69E1F42E448...
Unterschrift (Auftraggeber)

Unterschrift (Auftragnehmer)

**Erklärung über den Verzicht der Unterzeichnung der
Vergütungsrechnung gem. § 9 Abs. 1 Satz 1
Steuerberatervergütungsverordnung**

Hiermit erkläre ich/wir,

Oleg Kober
Auerstraße 29
10249 Berlin

mich/uns damit einverstanden, dass die SP Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG mir abweichend von § 9 (1) Satz 1 Steuerberatervergütungsverordnung, ab Tag der Unterzeichnung der Erklärung, nicht unterschriebene Vergütungsrechnungen ausstellen darf und mir diese ausschließlich elektronisch übersendet.

Die Erklärung ist jederzeit zu widerrufen (mündlich sowie schriftlich) ohne dass ein Grund angegeben werden muss.

Berlin, 18.07.2024

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

SEPA-Firmenlastschrift

Hiermit wird die

SP Steuerberatungsgesell. mbH & Co KG
vertreten durch die Geschäftsführer
Maurice Schaar und Jacqueline Quack
Keithstr. 2 - 4
10787 Berlin
Gläubiger-ID: DE19ZZZ00000480262

bis auf Widerruf ermächtigt, die von mir/uns auf deren Rechnung/en zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos:

IBAN:	
BIC:	
Institut:	

mittels Lastschrift einzuziehen.
Das Sepa-Firmenlastschriftverfahren beginnt ab sofort.

Name und genaue Anschrift des Zahlungspflichtigen:

Oleg Kober
Auerstraße 29
10249 Berlin

Berlin, 18.07.2024

Ort, Datum

Unterschrift / Firmenstempel